Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

П 00-23.02-2024

Москва, 2024 г.

Предисловие

Настоящие Правила регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и должностных лиц, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины в АО «Институт Теплоэлектропроект».

1. РАЗРАБОТЧИКИ:

Директор по персоналу и СМК	Н.А. Ремнев
Главный бухгалтер	Ю.Б. Расторгуева
Начальник отдела кадров	К.К. Киселев
Директор по правовому обеспечению	А.А. Легин
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

2. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом исполнительного директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «03» октября 2024 г. № 73

3. ВЗАМЕН П 00-23.02-2022 редакция 6, утвержденных приказом от 04.04.2022 № 44

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 4
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 4
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 6
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 8
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 10
7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 12
8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 14
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 14
10. ОПЛАТА ТРУДА, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИЯ 16
11. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РАБОТНИКОВ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ 17
12. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА 18
13. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 18
14. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА И ОБЩЕСТВА 18
15. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 19

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Правила) распространяются на работников АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество), с которыми заключен трудовой договор (вне зависимости от момента его заключения), и на работодателя и обязательны для их безусловного исполнения.

Правила способствуют достижению целей: укреплению трудовой дисциплины, правильной организации труда, поддержанию высокого качества работ, рациональному использованию рабочего времени, повышению производительности труда и воспитанию у работников ответственности за результаты работы в Обществе.

Положение, а также все возможные изменения к нему, вводятся в действие приказом работодателя.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки, приведенные в Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) и иных федеральных законах в области управления персоналом.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящих Правилах применены термины по ТК РФ с соответствующими определениями:

Правила	настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Акционерного общества «Институт Теплоэлектропроект» (АО «Институт Теплоэлектропроект»).
Работодатель	Акционерное общество «Институт Теплоэлектропроект» (АО «Институт Теплоэлектропроект»).
Работники	физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем.
Должностные лица	исполнительный директор и уполномоченные исполнительным директором представители работодателя, выполняющие функции управления в Обществе, в частности в сфере трудовых отношений, наделенные соответствующими правами и обязанностями.
Трудовой договор	соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила и иные локальные нормативные акты Общества.
Дисциплина труда	обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, локальными нормативными актами Общества, трудовым договором.

Рабочее время	время, в течение которого работник в соответствии с Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
Заработная плата (оплата труда работника)	вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Режим рабочего времени	продолжительность рабочей недели, работы с ненормированным рабочим днем (для отдельных категорий работников), продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями.
Конфиденциальная информация	документированная информация, доступ к которой ограничивается внутренними документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации (государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные работников и т.п.).
Коммерческая тайна	режим конфиденциальности информации, позволяющий Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по основным направлениям своей деятельности или получить иную коммерческую выгоду.
Отдел кадров	специализированное подразделение в структуре Общества (с занятыми в них должностными лицами — руководителями, специалистами), осуществляющие управление персоналом.
Структурное подразделение	составная часть Общества, предусмотренная организационной структурой, вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими установленный круг обязанностей и отвечающими за выполнение возложенных на них задач.

Во всем остальном, не оговоренном настоящими Правилами, работодатель и работники руководствуются Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и применимыми правовыми и локальными нормативными актами.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ОК	отдел кадров
ОБУОРП	отдел бухгалтерского учета и расчетов с персоналом
ТК РФ	Трудовой кодекс Российской федерации (197-ФЗ) с изменениями и дополнениями на текущую дату применения

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

4.1. Прием работников на работу в Общество и их увольнение производится должностными лицами Общества, в соответствии с ТК РФ и локальными нормативными актами Общества.

4.2. Трудовые отношения между работодателем и работником возникают на основании:

а) трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ

б) фактического допуска работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. При этом работодатель обязан оформить с работником трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допуска к работе и издать приказ (распоряжение) о приеме на работу.

4.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый их которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя в ОК по месту нахождения Общества. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

4.4. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте).

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции, распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

4.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

4.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

4.7. Работодатель обязан применять профессиональные и квалификационные стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, если они установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ.

Документами, определяющими конкретную трудовую функцию работника, являются:

а) для заместителей исполнительного директора Общества, директоров по направлениям деятельности, главного бухгалтера — должностная инструкция, утвержденная исполнительным директором Общества;

б) для руководителя структурного подразделения Общества – положение о структурном подразделении Общества, утвержденное исполнительным директором Общества;

в) для заместителя руководителя структурного подразделения Общества — должностная инструкция, утвержденная заместителем исполнительного директора/директором по направлению деятельности, курирующим данное структурное подразделение Общества;

г) для других работников (специалистов и рабочих) — должностная инструкция, утвержденная руководителем структурного подразделения.

4.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-; трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

- иные документы, необходимость предъявления которых предусмотрена ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

Прием на работу без предъявления указанных документов не производится.

4.9. При заключении трудового договора обязательному медицинскому осмотру (обследованию) подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

4.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для исполнительного директора и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей — шести месяцев.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня до истечения срока испытания с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.

4.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу допускается по соглашению сторон трудового договора, за

исключением случаев, предусмотренных действующим трудовым законодательством. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.

4.12. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

Основаниями прекращения трудового договора являются:

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
- другие основания, предусмотренные ТК РФ и иными федеральными законами.

4.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.

Днем прекращения трудового договора является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).

4.14. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

В день увольнения работнику:

- должна быть выдана трудовая книжка с записью о причинах прекращения трудового договора со ссылкой на соответствующую статью, пункт ТК РФ или сведения о трудовой деятельности работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);
- должна быть выдана справка о сумме заработка за два календарных года, предшествующих году прекращения работы, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы в Фонд социального страхования РФ в соответствии с Законом N 212-ФЗ;
- предоставлены документы, содержащие сведения, предусмотренные п. п. 2 - 2.3 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, а именно:

а) сведения о страховом стаже застрахованного лица (п. 2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ);

б) сведения из реестра застрахованных лиц (п. 2.1 ст. 11 Закона N 27-ФЗ, ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 30.04.2008 N 56-ФЗ);

в) сведения о застрахованном лице (п. 2.2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ);

г) персонифицированные сведения о застрахованном лице (п. 2.3 ст. 11 Закона N 27-ФЗ);

д) иные документы в соответствии с требованиями законодательства.

- произведен окончательный расчет. По письменному заявлению работника, ему выдаются заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с его работой.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

5.1. Работник имеет право на:

5.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, определенных ТК РФ, иными федеральными законами;

5.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

5.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;

5.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

5.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

5.1.6. Полную достоверную информацию об условиях его труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

5.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

5.1.8. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

5.1.9. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

5.1.10. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;

5.1.11. Иные права, установленные ТК РФ и федеральными законами.

5.2. Работник обязан:

5.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;

5.2.2. Соблюдать настоящие Правила и иные локальные нормативные акты работодателя;

5.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину;

5.2.4. Выполнять установленные нормы труда;

5.2.5.Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

5.2.6. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

5.2.7. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

5.2.8. Своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, иных должностных лиц и непосредственного руководителя, использовать рабочее время для эффективного выполнения возложенных обязанностей;

5.2.9. Качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать над повышением своего профессионального уровня;

5.2.10. Поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;

5.2.11. Эффективно и бережно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию, другие материальные ресурсы;

5.2.12. Соблюдать требования по работе с документами, не разглашать сведения, отнесенные к конфиденциальной информации и к коммерческой и государственной тайне;

5.2.13. Не наносить своими действиями, поведением, высказываниями в рабочее и нерабочее время ущерба престижу и репутации Общества;

5.2.14. В течение одной недели сообщать в ОК Общества об изменениях своих анкетных и иных учетных данных;

5.2.15. Информировать в течение 4 часов после начала рабочего дня непосредственного руководителя о невозможности выхода на работу с указанием причины невыхода;

5.2.16. Предъявлять листок нетрудоспособности, подтверждающий факт болезни или ухода за больным членом семьи, в ОК Общества, в день выхода на работу;

5.2.17. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания;

5.2.18. В случаях, предусмотренных ТК РФ и иным действующим законодательством, проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), предрейсовые (для водителей), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя.

На время прохождения периодических медицинских осмотров за работником сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата. О времени, месте и порядке проведения медосмотров работники извещаются заранее. Работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, а также в случае имеющихся медицинских противопоказаний, к исполнению трудовых обязанностей не допускаются.

5.2.19. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством РФ в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на рабочий день (дни) с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы.

5.3. Работникам Общества запрещается:

5.3.1. Курение вне отведенных для этой цели мест;

5.3.2. Пребывание на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

5.3.3. Использование в личных целях Интернет-ресурсов, персональных компьютеров, программного обеспечения, оргтехники и другого оборудования;

5.3.4. Использование электронной почты для пересылки служебных документов со сведениями, составляющими конфиденциальную информацию или коммерческую/государственною тайну, без использования специальных средств защиты информации.

5.4. Правила делового общения.

5.4.1. Стиль делового общения и внешний вид каждого работника являются неотъемлемой частью профессиональной репутации Общества.

5.4.2. Внешний вид работников, место работы которых находится в офисных помещениях, должен соответствовать общепринятым деловым стандартам.

Работникам, командируемым на объект строительства, необходимо использовать специальную одежду и обувь, средства индивидуальной защиты в установленном порядке.

Нахождение работника на рабочем месте в спортивной, пляжной, вечерней, излишне открытой, неопрятной одежде и обуви, а также использование яркого макияжа, объемных украшений и аксессуаров не допускается.

5.4.3. При взаимодействии с руководителями работникам необходимо соблюдать субординацию.

При взаимодействии с коллегами работникам необходимо придерживаться общепринятых норм делового общения, проявлять уважение и доброжелательность, не

допускать действий и высказываний дискриминационного, пренебрежительного и оскорбительного характера.

5.4.4. Передача и разглашение персональных данных работников, иной информации о работниках, затрагивающей их частную и семейную жизнь, не допускается – в соответствии с «Положением о защите персональных данных работников АО «Институт Теплоэлектропроект» и установленными нормами законодательства Российской Федерации.

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель имеет право:

6.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

6.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

6.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Общества;

6.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами и настоящими Правилами;

6.1.5. Принимать локальные нормативные акты;

6.1.6. Заключать с работниками договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности;

6.1.7. Направлять работников в служебные командировки;

6.1.8. Заключать с работниками ученические договоры;

6.1.9. Требовать от работников возврата выданных ему для выполнения профессиональных обязанностей технических средств, принадлежащих Обществу, в том числе в судебном порядке.

6.2. Работодатель обязан:

6.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты Общества и условия трудовых договоров;

6.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

6.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;

6.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

6.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

6.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами и трудовыми договорами.

6.2.7. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

6.2.8. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;

6.2.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;

6.2.10. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6.2.11. Способствовать совершенствованию профессиональных навыков работников. Определять необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности;

6.2.12. Соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и защиту персональных данных работника;

6.2.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

7.1. В соответствии с действующим законодательством для работников Общества устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Понедельник — четверг	Время начала работы	– 08.30
	Время окончания работы	– 17.30
Пятница	Время начала работы	– 08.30
	Время окончания работы	– 16.15

7.2. В Обществе установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в один год. Не позднее, чем за месяц до наступления нового календарного года приказом Генерального директора утверждается производственный календарь Общества на следующий календарный год.

7.3. Продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 45 минут: с 12.30 до 13.15.

7.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

7.5. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в соответствии с трудовым законодательством, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, трудовым договором.

7.6. Отдельным работникам устанавливается особый режим работы – ненормированный рабочий день.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, устанавливается приказом по Обществу. Продолжительность такого отпуска не может быть менее трех календарных дней.

7.7. В случае необходимости ухода работника с рабочего места в течение рабочего дня по служебным делам он обязан уведомить об этом своего непосредственного руководителя с обязательным заполнением журнала учета служебных поручений на выезде. Работник может использовать перерыв для отдыха и питания по своему усмотрению. На это время ему предоставляется право отлучаться с рабочего места.

7.8. В Обществе ведется табельный учет рабочего времени по структурным подразделениям. Табель учета рабочего времени, отработанного каждым работником, ведется специально назначенным работником структурного подразделения и подписывается руководителем структурного подразделения. Подписанный табель учета рабочего времени за расчетный месяц представляется ОК в ОБУОРП два раза: по итогам первой половины текущего месяца (с 1 по 15 число текущего месяца) — до 20 числа, и в целом за месяц — до 5 числа месяца, следующего за отчетным. При совпадении дня предоставления табелей с выходным или нерабочим праздничным днем предоставление табелей производится на следующий рабочий день.

7.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допустить к работе) работника по основаниям, предусмотренным ТК РФ или иными федеральными законами, на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.

7.10. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.

7.11. Работа в Обществе не производится в выходные и нерабочие праздничные дни Российской Федерации, определенные федеральным законодательством о труде.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного, рабочий день.

7.12. День энергетика - 22 декабря, является профессиональным праздником без объявления его нерабочим днем.

7.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с письменного согласия работника на основании приказа (распоряжения) работодателя.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

7.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

7.15. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам Общества продолжительностью 28 календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и условия его предоставления определяются ТК РФ, иными федеральными законами, локальными нормативными правовыми актами Общества, трудовым договором.

7.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Обществе.

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

7.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

7.18. Ответственность за своевременное извещение работников о начале отпуска возлагается на ОК.

7.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

7.20. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Общества, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год, при этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

7.21. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

7.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику, по его письменному заявлению, с разрешения его непосредственного руководителя может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительность, которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

7.23. Работникам (по их заявлению) предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска из расчета среднего заработка по следующим основаниям:

7.23.1. в День знаний (1 сентября) одному из родителей или опекуну, воспитывающего детей – учащихся I–IV классов учреждений общего среднего образования - 01 (один) рабочий день;

7.23.2. при рождении ребенка – отцу 01 (один) рабочий день;

7.23.3. вступление в брак работника – 02 (два) рабочих дня (если брак заключается впервые);

7.23.4. смерть супруга(-и) работника, членов его семьи (родителей, родных братьев и сестер, детей – 01 (один) рабочий день.

7.24. Оформление отпусков работникам Общества производится в соответствии с утвержденной процедурой предоставления и оформления отпусков.

7.25. Оплата ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

7.26. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Не допускается замена денежной компенсацией основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).

7.27. Работники Общества могут направляться в служебные командировки. Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества и установленным работодателем порядком направления работников в служебные командировки.

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

8.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, выполнение особо важных заданий, исполнительный директор Общества или уполномоченное должностное лицо Общества имеет право поощрить работника в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Общества, ходатайствовать о представлении работника к государственным и отраслевым наградам.

8.2. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива в торжественной обстановке. Запись о поощрениях вносится в трудовую книжку работника.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.

9.2. Увольнение может быть применено за:

9.2.1. Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

9.2.2. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:

- прогул, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

- появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории Общества или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой ~~и~~ иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

- совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченных по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.

9.2.3. Совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя.

9.2.4. Представление работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора.

9.3. Право выбора конкретной меры взыскания принадлежит работодателю, при этом не обязательны взыскания в последовательности указанной в п. 9.1.

9.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени временной нетрудоспособности работника или пребывания его в отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения поступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

9.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

9.6. При наложении дисциплинарного взыскания работодатель должен учитывать тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

9.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.

9.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания, работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года работодателем по своей инициативе, просьбе самого работника, по ходатайству непосредственного руководителя или представительного органа работников, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.

9.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. ОПЛАТА ТРУДА, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

10.1. Под оплатой труда понимается система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления Обществом выплат работникам за их труд, а также порядок исчисления размеров заработной платы, подлежащей выплате работникам в соответствии с произведенными ими трудовыми затратами и результатами труда, включая размеры должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера.

10.2. В Обществе установлена повременно-премиальная система оплаты труда, предусматривающая организацию оплаты труда работников на основе должностных окладов (далее - окладов), с учетом отработанного времени, и другие выплаты, надбавки, определенные локальными нормативными актами работодателя.

10.3. Условия оплаты труда указываются в трудовом договоре работника. Оплата труда работника производится согласно окладу и количеству отработанного времени. В оклад не включаются доплаты, надбавки, премии, иные компенсационные и социальные выплаты. Размер оклада подлежит изменению только путем внесения изменений в трудовой договор работника и в штатное расписание Общества.

10.4. При определении рабочего времени, подлежащего оплате, не учитываются следующие периоды:

- время нахождения работников в отпуске без сохранения заработной платы;
- время нахождения работников в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста;
- период, в течение которого работники отсутствовали на работе без уважительных причин, а также период простоя по вине работников.

10.5. Выплата заработной платы работникам Общества производится не реже чем каждые полмесяца:

- за первую половину месяца – 30 числа расчетного месяца;

- за вторую половину месяца – 15 числа месяца, следующего за расчетным.

10.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится в последний рабочий день, предшествующий выходным или праздничным дням, на которые попадает день выплаты.

10.7. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. ОБУОРП посредством программы 1С направляет электронные расчетные листки, форма которых утверждена работодателем.

10.8. Заработная плата выплачивается путем перечисления денежных средств на счет работника в банке, открытый в рамках зарплатного проекта Общества.

Работник вправе заменить банк, в который ему должна переводиться заработная плата. Для этого работник должен самостоятельно:

- открыть себе счет в выбранном им банке;
- подать в ОБУОРП письменное заявление с новыми банковскими реквизитами для перевода заработной платы не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня выплаты заработной платы;
- оплачивать расходы, возникающие в связи с открытием и ведением карты вне зарплатного проекта работодателя

10.9. Работники Общества пользуются правом получения пособий, льгот, компенсаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества.

10.10. При невыполнении работником должностных обязанностей по вине работодателя оплата производится за фактически проработанное время, но не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной за тот же период времени. При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух третей оклада. При невыполнении должностных обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы.

10.11 При прекращении действия трудового договора работника окончательный расчет по причитающейся ему заработной плате производится в последний день работы.

10.12. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и работодателем.

10.13. Направление работника на обучение с отрывом от работы осуществляется на основании распоряжения (приказа) и приравнивается к служебной командировке. При направлении работников на обучение без выезда в другую местность оплата командировочных расходов не производится.

11. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РАБОТНИКОВ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ

11.1. Заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других местностей, допускается при наличии у них медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы и проживания в данных районах и местностях.

11.2. Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к

заработной плате. Процентная надбавка за стаж работы в данных условиях, с первого дня работы устанавливается максимальная, независимо от стажа работы в данных условиях.

11.3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, работающим в районах Крайнего Севера (продолжительностью 24 (двадцать четыре) календарных дня) и приравненных к ним местностях (продолжительностью 16 (шестнадцать) календарных дней).

Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, допускается не более чем за два года. При этом общая продолжительность предоставляемого отпуска не должна превышать шести месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной платы, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно.

11.4. Работники, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы у данного работодателя.

12. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. В целях создания условий для безопасного функционирования Общества, на его объектах организуется пропускной и внутриобъектовый режим.

12.2. Проход работников на объекты Общества осуществляется исключительно по документам, дающим на это право.

12.3. Работникам запрещается:

12.3.1. Передавать свое удостоверение (пропуск) другим лицам;

12.3.2. Проносить и провозить на объекты Общества взрывчатые, биологически и химически опасные, радиоактивные, наркотические, алкогольные и токсические вещества.

13. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ

13.1. Работники Общества обязаны знать и соблюдать требования, предъявляемые к работе с документами в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

13.2. Работники обязаны хранить в сейфах или закрываемых шкафах все носители конфиденциальной информации (компакт-диски CD/DVD, флеш-накопители, документы на бумажном носителе и т. д.) в соответствии с внутренними локальными актами Общества.

13.3. Работники не должны без необходимости оставлять включенными компьютеры, разглашать пароли для входа в систему.

13.4. Работники обязаны после окончания рабочего дня убирать в сейфы либо в запираемые шкафы все рабочие документы, имеющие важное значение, либо содержащие конфиденциальную информацию

13.5. Работникам запрещается:

- работать с конфиденциальной информацией в присутствии посторонних лиц и работников, не допущенных к этой информации;
- использование электронной почты для пересылки и получения программного обеспечения;
- создание и хранение документов, содержащих конфиденциальную информацию, на незащищенных дисках персональных компьютеров и каталогах сервера;
- самостоятельное изменение прав сетевого доступа к информационным ресурсам Общества;
- хранение в компьютерах программ, не имеющих отношение к деятельности Общества;

- самостоятельная установка программного обеспечения.

14. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА И ОБЩЕСТВА

14.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

14.2. Трудовым договором или заключенными в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора.

14.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ и иными федеральными законами.

14.4. При увольнении работника (расторжении трудового договора) для контроля возврата выданных работнику принадлежащих Обществу материальных ценностей, оргтехники, документов и т.д. работнику выдается для оформления обходной лист.

15. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

15.1. Разногласия между работником и работодателем по трудовым вопросам разрешаются посредством переговоров работника с уполномоченными должностными лицами Общества.

15.2. Индивидуальные трудовые споры (неурегулированные разногласия), возникшие между работником и работодателем, разрешаются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.